

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4428/2532

นายไสว อภิแสงปัญญา  
นายสุขจิต นุพล กับพวก

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680 วรรคสอง  
ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 205  
ป.ร้ษฎากร มาตรา 118

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาจำประกัน จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกันตามฟ้อง แม้จำเลยที่ 1 เบิกความว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน โจทก์ยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์เช่นเดิม เมื่อสัญญาจำประกันปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบบริบูรณ์ เป็นเอกสารต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตามประมวลร้ษฎากร มาตรา 118 มีผลเท่ากับไม่มีสัญญาจำประกัน เป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ผู้จำประกันเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสอง

---

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ กู้ยืมเงินโจทก์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้จำประกัน เมื่อครบกำหนดชำระเงินคืน จำเลยที่ ๑ ไม่ชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ขอ

ให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน ๑๗๐,๖๒๕ บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยนับ  
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ และจำเลยที่ ๒ ขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินตามฟ้อง ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลย  
ที่ ๒

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า  
จำเลยที่ ๒ ต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันหรือไม่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง  
โจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ โดยฟังข้อเท็จจริงว่า สัญญาค้ำประกันที่จำเลยที่ ๒ ทำไว้กับ  
โจทก์ตามฟ้องปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลกฎหมาย แล้ววินิจฉัยว่า  
สัญญาค้ำประกันปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบดังกล่าวรับฟังเป็นพยานหลักฐานให้จำเลยที่  
๒ รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันหาได้ไม่ โจทก์ฎีกาว่าแม้สัญญาค้ำประกันจะปิดอาการ  
แสดงบ่งชี้ไม่ครบ แต่จำเลยที่ ๑ ได้เบิกความว่าลายมือชื่อในช่องผู้ค้ำประกันเป็น  
ลายมือชื่อจำเลยที่ ๒ ย่อมฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันโดยไม่ต้องอาศัย  
เอกสารสัญญาค้ำประกัน จึงบังคับให้จำเลยที่ ๒ รับผิดชอบตามสัญญาค้ำประกันได้  
พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ ๒ มิได้ให้การรับว่าได้ทำสัญญาค้ำประกันตามฟ้อง  
กับโจทก์ หากแต่จำเลยที่ ๒ ขาดนัดยื่นคำให้การ ดังนี้ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่า  
จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกันตามฟ้อง ลำพังแต่จำเลยที่ ๑ เบิกความว่า จำเลยที่ ๒  
เป็นผู้ค้ำประกัน ไม่มีผลให้โจทก์หมดหน้าที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำ

ประกัน หากแต่โจทก์ยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์อยู่เช่นเดิม เมื่อสัญญาค้ำประกันปิด  
อาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบบริบูรณ์เป็นเอกสารที่ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตาม  
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๑๑๘ มีผลเท่ากับไม่มีสัญญาค้ำประกันเป็นหลักฐานเป็น  
หนังสือ ลงลายมือชื่อจำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกันเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องร้องให้บังคับคดี  
แก่จำเลยที่ ๒ หาได้ไม่ ทั้งนี้ตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
มาตรา ๖๘๐ วรรคสอง

พิพากษายืน.

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดมหาสารคาม - นายนิพันธ์ ช้วยสกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายมงคล สระฐาน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ